

1500220-43.2022.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... já foi condenado por homicídio e tráfico. Em relação aos fatos, admitiu que guardava uma porção de maconha em casa para seu próprio consumo e que fuma maconha há muitos anos (20 anos).

A corroborar, a testemunha JULIO CESAR RIBEIRO MARQUES, policial militar, disse que tinham a informação de que um indivíduo procurado pela justiça morava em uma determinada rua. Durante patrulhamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Cônego Rodovalho, 100, Caçapava-SP - cep 12282-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500220-43.2022.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500220-43.2022.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3027824/2022 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ELTON CABRAL DE FREITAS ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

ELTON CABRAL DE FREITAS ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.340/06, porque, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 19h50min, na Rua Bento Pereira da Mota, 337, Vila Santa Isabel, nesta cidade e comarca de Caçapava, guardava, para consumo pessoal, uma porção de maconha, pesando 25,54g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 08 e laudo pericial de fls. 13- 16).

Devidamente citado (fls. 65/66), o réu ofereceu defesa prévia a fls. 56/57.

Em audiência, após recebida a denúncia, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Houve debates orais.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/03), Auto de Exibição e apreensão (fls. 08), Exame Químico-Toxicológico (fls. 13/16) e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria, de igual modo, é plena e cabal, a começar pela confissão do acusado, ratificada pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Com efeito, em interrogatório judicial, ELTON CABRAL DE FREITAS ARAÚJO disse que tem 35 anos, é solteiro, tem filhos, é pedreiro, possui o segundo grau completo, já foi condenado por homicídio e tráfico. Em relação aos fatos, admitiu que guardava uma porção de maconha em casa para seu próprio consumo e que fuma maconha há muitos anos (20 anos).

A corroborar, a testemunha JULIO CESAR RIBEIRO MARQUES, policial militar, disse que tinham a informação de que um indivíduo procurado pela justiça morava em uma determinada rua. Durante patrulhamento no local informado, viram dois indivíduos que saíram correndo para uma árvore ao notarem a viatura. Ambos foram abordados e constatado que eram procurados pela Justiça, porém, um estava sem documento, razão pela qual foi conduzido até sua residência, junto de sua esposa, onde, após franqueada a entrada, encontraram uma porção de droga para uso próprio do réu. O acusado admitiu a posse e propriedade da droga, esclarecendo que era para uso próprio.

De igual modo, o agente militar ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA, sob o crivo do contraditório, confirmou que estavam em patrulhamento pelo Bairro Nova Caçapava quando receberam denúncia de que um indivíduo vestido com camiseta e calça preta estaria por uma rua evadido do sistema prisional. Deslocaram-se até o local e, com apoio de outra viatura foram até a rua, onde viram dois indivíduos, um dos quais com características repassadas, razão pela qual foram abordados, mas nada de ilícito foi encontrado. Ao questionarem os indivíduos sobre o documento, ambos estavam sem, porém, em pesquisa, constatou-se que eram evadidos do sistema prisional. Foram até a casa dos dois indivíduos, sendo que na casa de Elton, após franqueada a entrada da equipe pela esposa, localizaram um caroço de maconha, o qual foi assumido pelo acusado como sendo de uso próprio. Foi outra viatura que fez a vistoria na casa do réu.

Cumprе ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade dos testemunhos prestados por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram com a captura do investigado ou com sua prisão em flagrante, tanto o mais quando não derruída tal prova por outros elementos, como no caso em apreço.

Nesse sentido, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Como se vê, o acusado admitiu que a droga apreendida em sua residência era para seu consumo pessoal. Ademais, a quantidade e natureza dos entorpecentes, bem como as circunstâncias da apreensão, revelam que as drogas eram destinadas a consumo próprio do réu, o que impõe sua condenação nos estritos termos da denúncia.

Quanto às penas, considerando que o acusado possui maus antecedentes (autos nº 5778-32.2006 – fls. 28/33), bem como que é reincidente (autos nº 1267-97.2020 – fls. 28/33), a despeito de sua confissão, nos termos do artigo 67 do Código Penal, é de rigor a fixação de pena de advertência e de prestação de serviços à comunidade ora fixada em 05 meses, nos termos do §4º do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e do mais que dos autos consta, atento às diretrizes dos artigos 59

do Código Penal e 28, §2º, da Lei de Tóxicos, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO ELTON CABRAL DE FREITAS ARAUJO às penas de advertência sobre o uso de drogas (art. 28, I) e prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 05 meses, em entidade a ser fixada pelo juízo das execuções (artigo 28, II).

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei nº 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Custas na forma da lei.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado nos autos.

P.R.I.C.

Caçapava, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA